

0004262-86.2014.8.26.0459

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Comarca: Pitangueiras

Foro: Foro de Pitangueiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 266/2014 - Delegacia de Polícia de Pitangueiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALDEMIR ANTÔNIO MATRICARDI JÚNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Vistos.

Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de Waldemir Antônio Matricardi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pitangueiras

Foro de Pitangueiras

1ª Vara

Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, Pitangueiras-SP - cep 14750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004262-86.2014.8.26.0459 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0004262-86.2014.8.26.0459

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 266/2014 - Delegacia de Polícia de Pitangueiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALDEMIR ANTÔNIO MATRICARDI JÚNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Vistos.

Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de Waldemir Antônio Matricardi Júnior por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. A denúncia foi recebida à fl. 44.

O processo foi suspenso com fundamento no artigo 366 do CPP em 22/10/2018, tendo, até aquele momento, decorrido 03 anos, 11 meses e 17 dias do prazo prescricional. O Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua manifestação de fl. 113, alegando que, caso o acusado seja encontrado e o processo retome a sua marcha, ainda que condenado, não o será em patamar superior a 02 anos e, não seria possível instruir o processo em apenas 13 dias, de modo que a prescrição se consumaria.

Fundamento e decido.

O delito imputado ao acusado tem pena mínima de um ano de reclusão. O réu é tecnicamente primário. Em tese, mesmo em caso de eventual condenação, a pena não superaria o patamar de 02 (dois) anos e, nos termos do artigo 109, V do Código Penal, a prescrição se consumaria em 04 (quatro) anos.

Assiste razão ao Parquet, de modo que, ainda que localizado pessoalmente o acusado, não haveria tempo hábil para conclusão da instrução antes da consumação do lapso temporal prescricional.

Dispositivo

Ante o exposto, diante da manifestação do Ministério Público de fls. 113, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE DE WALDEMIR ANTÔNIO MATRICARDI JÚNIOR, qualificado nos autos, no que concerne à imputação de ter incorrido no delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 107, IV do Código Penal.

Sem custas diante do reconhecimento da prescrição.

Intime-se o réu por edital e a vítima por carta.

Após, o trânsito em julgado, proceda-se a serventia as anotações de praxe e expeça-se ofício ao IIRGD comunicando acerca da sentença proferida e do trânsito em Julgado.

Finalmente, cumpridas as determinações acima e feitas as anotações no histórico de partes, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.I.

Pitangueiras, 5 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA